IMMOBILIENSERVICE
PATRICK ATZOR
WEIL VERTRAUEN ZÄHLT

# M i e t v e r t r a g

## für Wohnraum

Vermieter anonymisiert

- Vermieter (V) -

und

Mieter anonymisiert

- Mieter (M) -

werden folgende Vereinbarungen getroffen:

## § 1 Mietobjekt

1. V vermietet M zu Wohnzwecken die Mietsache. Mietsache ist eine Wohnung Dachgeschoss im Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Harthberg," mit der Hausnummer 6 in 34613 Schwalmstadt. Die Mietsache besteht aus 3 Zimmer, 1 Küche und 1 Bad sowie Gäste WC.

2. Anzahl Personenzahl anonymisiert

3. Anzahl der Schlüssel bei Abschluss dieses Mietvertrages:

   - 2 Hauseinganstürenschlüssel
   - 2 Wohnungseingangstürschlüssel

## § 2 Mietzeit

1. **Vertrag von unbestimmter Dauer:** Das Mietverhältnis beginnt am 01.03.2026 und läuft auf unbestimmte Zeit.

2. **Haftung bei Mietbeginn, Kündigung vor Vollzug:** V haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, falls die Mieträume nicht rechtzeitig bezogen werden können. M hat jedoch das gesetzliche Recht, sich vom Vertrag zu lösen. Die Frist der ordentlichen Kündigung beginnt mit Vollzug des Vertrages zu laufen.

Für reguläre sowie außerordentliche und fristlose Kündigung gelten, abgesehen von § 2 Abs. 2, die gesetzlichen Vorschriften.

## § 3 Mietzins

Die Miete setzt sich zusammen aus:

- 750,00 € Nettokaltmiete / Grundmiete für die Wohnung
- 200,00 € Betriebskosten gem. BetriebskostenVO als Vorauszahlung

= 950,00 € Summe in Worten: neunhundertundfünfzig Euro

1. **Betriebskosten** (s. o. zu 1. b). Kosten für von M selbst betriebene Heiz/Warmwasseranlagen sowie für den Energieverbrauch (Strom, usw.) in der Mietsache trägt M. M hat mit Beginn des Mietverhältnisses grds. die eigene Versorgung durch Anmeldung bei einem Energieversorger sicherzustellen. Regelmäßige nicht jährlich anfallende Betriebskosten wie Eichkosten müssen nicht auf mehrere Jahre verteilt werden. Die folgende Aufteilung dient der besseren Verständlichkeit, die Vereinbarung der Betriebskostenverordnung reicht aus. Im Sinne der Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten in der jeweiligen Fassung die Kosten für:

   - die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks, z.B. Grundsteuer
   - Wasserversorgung/ Frischwasser
   - Entwässerung (z.B. Oberflächen- und Schmutzwasser), Sickergrube
   - Betrieb der zentralen Heizungs- einschließlich Abgasanlage, auch Wartungskosten und Kosten der Verbrauchsanalyse nach § 7 Abs. 2 HeizkV 2009
   - Betrieb der zentralen Warmwasserversorgungsanlage
   - Schornsteinreinigung
   - Sonstiges, § 2 Ziff. 17 BKVO, u.a gilt Kostenumlegung für Folgendes soweit vorhanden und konkret belegbar:
     - Abflussrohr Überprüfung, Abwasserreinigungsanlagen Aufwendungen
     - Bereitschaftsdienst
   - die eigenständige Lieferung von Warmwasser
   - die Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten
   - verbundene Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen
   - Straßenreinigung und Müllbeseitigung
   - Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung
   - Allgemeinbeleuchtung (Wohnungsstrom meldet M selbst an)
   - Sach- und Haftpflichtversicherung, Glasversicherung, Elementarschadenversicherung
   - Betrieb der Gemeinschaftsantennenanlage/ Breitbandkabelnetz-Verteilanlage
   - Erstellung von Nebenkostenabrechnungen – sofern von einem Dienstleister erbracht.

- Dachrinnenreinigung, wenn aufgrund von Baumbestand regelmäßig erforderlich
- Elektroanlagenprüfung (E-Check)
- Erstellungskosten Energieeffizienznachweis gem. EnEV und Kosten der Verbrauchsanalyse nach § 7 Abs. 2 HeizkV
- Legionellenprüfung
- Miete von Wärmemengenzählern
- Miete und Wartungskosten
- Rauchwarnmelder, soweit durch V gemäß landesgesetzl. Regelung ausgestattet und instandgehalten und nicht gesondert M als eigene gesetzliche Regelung auferlegt
- Reinigungskosten für Jalousien, Lichtschächte, Müllbehälter
- Schädlingsbekämpfung
- Wartungskosten für Alarmanlagen, Notstromaggregat, Gasgeräte, Installationen Haustechnik, Blitzableiter, Feuerlöscher, Brandmelde- und Sprinkleranlagen

**2.** Die Parteien vereinbaren die Umlage der Betriebskosten nach folgendem **Verteilerschlüssel**:

a) Die Verteilung der Kosten des Betriebs der zentralen Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage erfolgt gemäß der Heizkostenverordnung.

Die Kosten des erfassten Wärmeverbrauchs in Gemeinschaftsräumen (z.B. Treppenhaus, Waschküche, Trockenraum, Hobbyraum, usw.) werden nach dem Verhältnis der Wohn- bzw. Nutzflächen des Hauses umgelegt.

b) Soweit der Verbrauch durch einzelne Zähler erfasst wird, wird nach Verbrauch abgerechnet.

a) Sonstige Kosten: Sonstige Kosten, die abweichend nach a) oder b) berechnet werden, werden nach Anzahl der Wohnungen abgerechnet.

b) Im Übrigen werden verbleibende Betriebskosten, falls nicht anders vereinbart, nach Wohnfläche (gesetzliche Regelung) vereinbart.

c) V ist berechtigt, den Umlageschlüssel durch Erklärung in Textform zukünftig abweichend von der vereinbarten Regelung ganz oder teilweise nach einem Maßstab umzulegen, der der erfassten unterschiedlichen Verursachung Rechnung trägt (§ 556a Abs. 2 BGB).

d) Wärmeversorgung: V steht es frei, wie er die Versorgung der Mietsache mit Wärme vornimmt. Er hat ein Wahlrecht, ob er die Versorgung im Wege der Wärmeerzeugung durch eine von V betriebene Heizungsanlage oder im Wege der Wärmelieferung durch

Bezug von Nah- oder Fernwärme vornimmt. Insoweit wird vereinbart, die Wärmeversorgung durch eine Ölzentralheizung vorzunehmen. Die Versorgung. M hat keinen Anspruch auf eine Umstellung der Art der Wärmeversorgung. Stellt V im laufenden Mietverhältnis auf Wärmelieferung um, richtet sich die Pflicht von M, die Kosten der Wärmelieferung als Betriebskosten zu tragen, nach den gesetzlichen Bestimmungen.

3. Über die Vorauszahlungen wird gemäß der gesetzlichen Regelung jährlich bis zum Ablauf eines Jahres nach Ende des Abrechnungszeitraumes abgerechnet. Der Abrechnungszeitraum für die Heizkosten entspricht dem der übrigen Betriebskosten. Im Falle der Erhöhungen oder der Ermäßigungen der Betriebskosten ist V berechtigt, die Vorauszahlungen mit Wirkung des auf die Jahresabrechnung folgenden Monats bzw. gemäß gesetzlicher Regelungen neu festzusetzen. Sofern Betriebskosten während der Mietdauer neu entstehen oder öffentliche Abgaben neu eingeführt werden, können diese von V im Rahmen der gesetzlichen Regelungen umgelegt und dafür angemessene Betriebskostenzahlungen angesetzt werden. V kann eine Abrechnung innerhalb der gesetzlichen Frist nachbessern, die Abrechnung stellt keine abschließende Erklärung dar, ebenso bedeuten Zahlungen durch M (Nachzahlung) oder V (Gutschrift) keinen Verzicht auf Nachbesserung.

4. Im Falle der Vereinbarung einer Betriebskostenpauschale ist V berechtigt, Erhöhungen einzelner Betriebskosten nach der gesetzlichen Regelung auf M umzulegen.

Die Parteien vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt monatlich ermittelten Preisindex „Verbraucherpreisindex für Deutschland", bezogen auf das Basisjahr (2010=100) bestimmt wird (Indexmiete).

Es gilt der Indexstand bei Mietvertragsabschluss. Steigt oder fällt der vorgenannte Index kann jede Vertragspartei eine der prozentualen Indexänderung entsprechende Änderung der Nettomiete im gleichen Verhältnis verlangen.

Die Miete muss jedoch von Erhöhungen bei Modernisierungen oder Veränderung von Betriebskosten abgesehen mindestens ein Jahr gem. § 557b Abs. 2 BGB unverändert bleiben.

Vorstehende Regelung gilt entsprechend bei der erneuten Indexänderung um 5 Prozent ausgehend von dem Basisstand, welcher der letzten Erhöhung oder Ermäßigung der Miete zu Grunde lag. Eine Erhöhung nach § 559 (Modernisierung) kann nur verlangt werden, soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von Umständen durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat. Eine Erhöhung nach § 558 BGB (ortsübliche Vergleichsmiete) ist während der Geltung dieser Vereinbarung ausgeschlossen.

Wird der vereinbarte Index durch das Statistische Bundesamt nicht fortgeführt, tritt an die Stelle der neue Index gemäß Indexreihe, welcher von dem Statistischen Bundesamt fortgeführt wird und den ursprünglichen Index ersetzt. Die Anpassung des Mietzinses aufgrund der vereinbarten Indexmiete ist durch Erklärung in Textform geltend zu machen.

Dabei sind die eingetretene Änderung des Preisindexes sowie die jeweilige Miete oder die Erhöhung in einem Geldbetrag anzugeben. Gemäß § 557b BGB ist geänderte Miete mit Beginn des übernächsten Monats nach Erklärung zu entrichten

## § 4 Sicherheitsleistung (Kaution)

1. M verpflichtet sich unwiderruflich, zur Erfüllung sämtlicher Forderungen von V eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.250,00 € (maximal drei Nettomieten) zu zahlen. Die Zahlung kann gesetzlich in drei Raten erfolgen, die 1. Zahlung ist vereinbart spätestens für den Beginn des Mietverhältnisses, die weiteren für die darauffolgenden Monate zusammen mit der Miete. Bei Nichtzahlung der Kaution von zwei Nettokaltmieten in den ersten zwei Monaten kann das Mietverhältnis fristlos gekündigt werden.
2. M erkennt an, dass er nicht berechtigt ist, fällige Mieten und Betriebskosten mit der Sicherheit zu verrechnen.

## § 5 Zahlung von Miete und Nebenkosten

1. Die Miete einschließlich Betriebskosten ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des Monats, an V bzw, auf das Konto:

Bankverbindung anonymisiert

zu zahlen.

2. Die erste Mietrate ist vor Übergabe der Mieträume zu zahlen. Nichtzahlung trotz Mahnung berechtigt V, vom Vertrag zurückzutreten. Wird die erste Folgemiete ohne Erklärung nicht gezahlt, kann V einen Mieteingehungsbetrug vermuten, der zur sofortigen fristlosen Kündigung wegen Täuschung über die Zahlungsfähigkeit und einer Strafanzeige wegen Mieteingehungsbetrug berechtigt. Für bar gezahlte Mieten sind von M zusätzlich das Doppelte der nachweisbaren Bankgebühren für eine Einzahlung auf eigenes Konto, mindestens jedoch 2,50€ zusammen mit der jeweiligen Mietzahlung zu leisten.

## § 6 Benutzung der Mieträume, Wohnungstausch, Untervermietung

1. Untervermietung, Gebrauchsüberlassung oder Nutzungsänderung der gesamten Mieträume sowie Wohnungstausch sind ohne vorherige Zustimmung von V untersagt.

2. Im Falle der Untervermietung oder längeren Gebrauchsüberlassung hat M einen angemessenen Zuschlag zu zahlen.

## § 7 Instandhaltung und Instandsetzung der Mieträume / Kleinreperaturen / Rauchwarnmelder / Möblierung / Energieeffizienznachweis

1. M übernimmt die Mieträume (siehe auch § 8)

   in dem vorhandenen Zustand.

   M hat alle Flächen der Mietsache schonend zu behandeln und zu reinigen. Um Kondensationsschäden insbesondere bei nachträglichem Einbau moderner Fenster zu vermeiden, ist M zu einer regelmäßigen Belüftung und Beheizung verpflichtet, um nicht schadensersatzpflichtig zu werden. Dafür sind täglich die Fenster zur Lüftung vollständig zu öffnen. Fenster und deren Dichtungen sind zu reinigen, Schrauben und Nägel dürfen an den Rahmen nicht verwendet werden.

2. M trägt ohne Verschulden die Kosten kleinerer Instandsetzungsarbeiten (Reperaturen) an denjenigen Gegenständen, die dem direkten und häufigen Zugriff unterliegen, wie beispielhaft den Installationsgegenständen und Schaltern für Elektrizität, Video- und Sprechanlagen, Anschlussdosen, Leuchtmittel, Wasser und Gas einschließlich Siphon und Abflusssiebe, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen, den Verschluss- und Bedienvorrichtungen von Fenster- und Rollläden, Rauchwarnmeldern. Je Einzelfall darf der Betrag von 140,00€ nicht überschritten werden. Wenn der Betrag darüber liegt, entfällt eine Verpflichtung von M. Pro Jahr sind die gesamten Kosten dieser Instandsetzungsarbeiten auf 8% der Jahresnettokaltmiete (Grundmiete ohne Betriebskosten) beschränkt.

3. **Rauchwarnmelder**:

   Installation der Rauchwarnmelder erfolgt durch V.
   Wartung der Rauchwarnmelder durch V.
   Die jährliche Wartung der landesgesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelder besteht aus einer Sichtkontrolle, Reinigung sowie Überprüfung von Funktion und ggf. Batteriewechsel. Soweit die Wartung durch V erfolgt, hat M die vorgenannten Maßnahmen zu dulden, die Kosten hierfür sind Teil der Betriebskosten gemäß § 3 Ziffer 4. Soweit die Wartung durch M erfolgt, wird durch V eine Bedie- nungsanleitung zur Verfügung gestellt. Die jährliche Prüfung wird M dem V spätestens zum 31.12. des Jahres schriftlich bestätigen, ggf. wird dafür ein Formblatt vorgegeben. Da nicht in allen Zimmern Rauchwarnmelder vorgeschrieben sind, wird M dem V eine Änderung der Zimmernutzung, insbesondere für Schlaf- und Kinderzimmer, mitteilen, da diese immer über ein Gerät verfügen müssen.

4. **Energieeffizienznachweis:**
   Der gesetzlichen Vorlagepflicht des Energieeffiziennachweises – Energiepass – kommt kein irgendwie gearteter Erklärungswert für den Zustand der Mietsache zu

## § 8 Schönheitsreperaturen

1. M stellt V von allen Ansprüchen auf Durchführung von Schönheitsreparaturen frei. Hinsichtlich von M durchzuführender Schönheitsreparaturen gilt wie folgt:

   Die Mietsache wurde renoviert übergeben.

   M verpflichtet sich, die laufenden Schönheitsreparaturen auf eigene Kosten durchzuführen.

   Soweit M zur Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet ist, gilt Folgendes:

a) Die Schönheitsreparaturen insgesamt müssen fachgerecht ausgeführt werden. M bleibt der Nachweis der Fälligkeit der Schönheitsreparaturen offen, weil die Mietsache nach ihrem tatsächlichen Zustand noch nicht renovierungsbedürftig ist. Daher ist M nur in der Regel und nur soweit notwendig verpflichtet, die Ausführung der Schönheitsreparaturen in Küchen, Baderäumen und Duschen in einem Zeitraum von fünf Jahren, in Wohn- und Schlafräumen, Fluren, Dielen und Toiletten in einem solchen von acht Jahren und in anderen Nebenräumen sowie für Heizungen und Fußböden von zehn Jahren durchzuführen, soweit nicht nach dem Grad der Abnutzung eine frühere oder spätere Ausführung erforderlich ist, also unter Anpassung der Renovierungsintervalle an den tatsächlichen Renovierungsbedarf. Die maßgeblichen Fristen beginnen mit dem Anfang des Mietverhältnisses zu laufen.

b) Die Schönheitsreparaturen umfassen soweit erforderlich das Entfernen und Neuaufbringen von Tapeten, Anstreichen der Innenwände und -decken, das Streichen der Innentüren, Fenster und Außentüren von innen. Die unterschiedlichen Renovierungsfristen für vorgenannte Bereiche sind durch Nachweismöglichkeit des M, dass die Schönheitsreparaturen noch nicht fällig sind, berücksichtigt.

c) Beabsichtigt V, nach Auszug des M so umzubauen, dass die notwendigen Schönheitsreparaturen unnötig würden, schuldet M den Betrag, den M bei Durchführung hätte aufwenden müssen.

d) Farbwahlklausel bei Rückgabe:

- Wand- und Deckenanstrich, Tapeten: M verpflichtet sich für den Fall, dass die Mietsache in entsprechenden Farben übernommen wurde, diese in neutralen, hell deckenden Farben und Tapeten zurückzugeben.
- Lackierte Holzteile : Diese sind in dem Farbton zurückzugeben, der bei Vertragsbeginn vorhanden war, farbig gestrichene Holzteile können auch in weiß oder hellen Farbtönen gestrichen werden.

e) Verletzt M seine Pflicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen, kann V diese auf Kosten von M durchführen. Soweit der Kostenansatz durch M nicht anerkannt wird, kann V die Berechnung mittels eines unverbindlichen Kostenvoranschlags eines Malerfachbetriebes als Angebot für eine Berechnungsgrundlage vorlegen, M bleibt der Nachweis einer fachmännisch preisgünstigeren Erledigung durch eigenen Kostenanschlag auch durch eigene vollständige ordnungsgemäße und fachgerechte Ausführung vorbehalten.

## § 9 Reinhaltungs- und Reinigungspflicht / Eis- und Schnee

1. M übernimmt wenn durch V aufgegeben und durch V nicht an Dritte beauftragt, nach näherer Anweisung von V bzw. gemäß Hausordnung abwechselnd die Reinigung der gemeinsam benutzten Räume, Treppen, Höfe und Flurfenster sowie der Zuwege zum Haus, der Umfang ist mindestens nach Ortssatzung vorzunehmen. M hat die für die Reinigung erforderlichen Gerätschaften und Reinigungsmittel auf eigene Kosten zu stellen. Bei nicht ordnungsgemäßer oder unterlassener Durchführung kann V nach Abmahnung die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des M an Dritte beauftragen.
2. Bei Glätte ist mit abstumpfenden Mitteln – falls notwendig, wiederholt – zu streuen. Schnee ist unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls zu räumen. Bei Glatteisbildung ist sofort zu streuen; Eisbildungen, denen nicht ausreichend durch Streuen entgegengewirkt werden kann, sind zu beseitigen. Bei persönlicher Verhinderung (z. B. Urlaub, Krankheit, usw.) hat M auf seine Kosten für eine zuverlässige Ersatzkraft zu sorgen.

## § 10 Modernisierung und bauliche Veränderungen / Türschilder / Kamine

Bauliche oder sonstige Änderungen und Einrichtungen, die M ohne Zustimmung des V vorgenommen hat, sind, wenn V dies verlangt, von M auf eigene Kosten und unter Wiederherstellung des früheren Zustandes unverzüglich zu beseitigen. Falls dies auf Auffordern von V nicht geschieht, ist V berechtigt,

die Beseitigung auf Kosten des M vornehmen zu lassen.

Bei baulichen Änderungen seitens M, die mit Zustimmung von V erfolgen, behält sich V das Recht vor, bei Auszug von M die Wiederherstellung des früheren Zustandes auf dessen Kosten zu verlangen. Die Anbringung und Entfernung von Türschildern erfolgt, soweit von V gefordert, einheitlich durch V auf Kosten von M.

## § 11 Haftung des Vermieters

Schadensersatzansprüche von M wegen anfänglicher oder nachträglicher Mängel der Mietsache sind ausgeschlossen, es sei denn, dass V Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Im Übrigen haftet V nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschl. des Verhaltens seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Hiervon unberührt bleiben die Erfüllungsansprüche von M sowie sein gesetzliches Recht zur fristlosen Kündigung.

## § 12 Außenantennen, Breitbandkabel, Parabol- (Satellitenempfangs-) antenne

Bei Installation einer Gemeinschaftsantenne kann V verlangen, dass M seine Einzelantenne auf eigene Kosten entfernt und sich an die Gemeinschaftsantenne anschließt, sofern keine wichtigen Gründe entgegenstehen. Die Anlage von Einzelantennen oder -anschlüssen innerhalb oder außerhalb der gemieteten Räume ist nur nach Abschluss eines Gestattungsvertrages zulässig. M ist nicht befugt, eine Funk- antenne zu errichten.

## § 13 Pfandrecht des Vermieters

M erklärt, dass die beim Einzug in die Mieträume eingebrachten Sachen sein Eigentum und nicht verpfändet, gepfändet oder zur Sicherheit übereignet sind. M verpflichtet sich, von einer etwaigen Pfändung eingebrachter Sachen V sofort Kenntnis zu geben.

## § 14 Betreten der Mieträume durch den Vermieter

1. V und / oder sein Beauftragter darf bzw. dürfen die Mieträume an Wochentagen und Samstagen nach angemessener vorheriger Anmeldung in der Zeit von 10 - 13 Uhr und von 15 - 18 Uhr oder nach sonstiger Zeitvereinbarung betreten und besichtigen, wenn V seine gesetzlichen und vertraglichen Pflichten und Rechte wahrzunehmen hat. Auf eine persönliche Verhinderung von M ist Rücksicht zu nehmen. Ein reiner Besichtigungswunsch ohne besonderen Grund ist nur einmal jährlich zulässig.
2. Dies gilt insbesondere, um die Räume im Falle der Kündigung oder Vertragsaufhebung des Mietverhältnisses Mietinteressenten und bei Verkaufsabsichten des Grundstücks oder der Wohnung Kaufinteressenten zeigen zu können. V darf von seinem Recht nur in M schonender Weise Gebrauch machen. Er hat wichtige Belange von M zu beachten.

**3.** Bei längerer Abwesenheit hat M sicherzustellen, dass die Rechte von V nach den vorhergehenden Absätzen ausgeübt werden können, z.B. durch Schlüsselhinterlegung bei einer Vertrauensperson. Wenn die Schlüssel V nicht zur Verfügung stehen, ist V bei Gefahr im Verzug berechtigt, die Mieträume auf Kosten von M öffnen zu lassen.

## § 15 Beendigung des Mietverhältnisses

**1.** Die Mieträume sind bei Auszug vollständig gereinigt an V zurückzugeben. Außerdem hat M dem V sämtliche Schlüssel auszuhändigen; diejenigen Schlüssel, die M zusätzlich auf seine Kosten hat anfertigen lassen, hat er V kostenlos auszuliefern oder ihre Vernichtung nachzuweisen bzw. den Verlust an Eides Statt zu versichern.

**2.** Die fälligen Schönheitsreparaturen hat M nach Maßgabe des § 8 auszuführen. M hat V den Zeitpunkt und den Umfang der letztmaligen Schönheitsreparaturen nachzuweisen.

**2.** Stellt V fest, dass M nach Kündigung von V oder M die Räume nicht mehr in Besitz hat, kann er die Räume nach vorheriger schriftlicher Ankündigung an der Mietsache wieder in Besitz nehmen. Im Fall einer gerichtlichen Zwangsräumung können auch unpfändbare Gegenstände dem Vermieterpfandrecht unterliegen und einbehalten werden.

## § 16 Personenmehrheit als Mieter

1. Mehrere M haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.
2. Für die Rechtswirksamkeit einer Erklärung von V genügt es, wenn sie gegenüber einem von mehreren M abgegeben wird. Die Mieter bevollmächtigen sich unter Vorbehalt schriftlichen Widerrufs bis auf Weiteres gegenseitig zum Empfang von Erklärungen von V. Ein Widerruf der Vollmacht wird erst für Erklärungen wirksam, die nach deren Zugang abgegeben werden.
3. Falls einer von mehreren M auszieht, wird hierdurch die Haftung des ausziehenden M für die Verpflichtungen aus dem Mietvertrag bis zu dessen Beendigung bzw. Herausgabe der Wohnung nicht berührt. Eine Entlassung aus der Haftung bedarf der Zustimmung von V, soweit nicht zwingende gesetzliche Regeln etwas anderes vorschreiben.

## § 17 Hausordnung

Die anhängende Hausordnung gilt als Teil der mietvertraglichen Vereinbarung, es sei denn, die Parteien vereinbaren eine anderweitige Hausordnung. M verpflichtet sich, dass er und seine Familien- bzw. Haushaltsangehörigen, Angestellten, Arbeiter, Untermieter und Besucher diese Bestimmungen einhalten. Zur Änderung der Hausordnung ist V berechtigt, soweit dadurch keine zusätzliche Belastung für M eintritt. In Wohnungseigentümergemeinschaften behält sich V insbesondere eine Änderung oder Ergänzung der Benutzungsordnungen vor, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft die bei Vertragsabschluss gültigen Benutzungsordnungen im Laufe des Mietverhältnisses durch eine dahingehende mehrheitliche Beschlussfassung verbindlich ändert. M ist dann verpflichtet, die Änderung als Vertragsergän- zung gegen sich gelten zu lassen, wenn diese sachgerecht ist und billigem Ermessen entspricht.

## § 18 Tierhaltung / Sonstiges

**1.Tierhaltung:**

Tiere wie nicht beeinträchtigende Kleintiere (Ziervögel, Zierfische, Hamster, Schildkröten, Zwergkaninchen und ähnliche Tiere) in angemessener nicht nachteiliger Anzahl dürfen ohne Einwilligung des V gehalten werden. Andere insbesondere größere Tiere wie Hunde und Katzen, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des V gehalten werden. Durch V ist in diesem Fall im Rahmen einer umfangreichen Einzelabwägung eine Entscheidung zu treffen, die alle Umstände und Interessen beider Parteien berücksichtigt. Diese Einwilligung kann, wenn Unzuträglichkeiten, u. a. Geruchs- und Lärmbelästigungen, auftreten, widerrufen werden. Kampfhunde sind von der Einwilligung ausgeschlossen. Reptilien, auch Kleintiere, sind V immer mitzuteilen.

## § 19 Datenschutz

Die anhängenden Datenschutzinformationen gelten als Teil der mietvertraglichen Vereinbarung.

## § 20 Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen

Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Falls eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstoßen sollte, tritt an ihre Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung. Dieser Vertrag ist doppelt und gleichlautend ausgefertigt, selbst gelesen, genehmigt und eigenhändig unterschrieben. Jede Partei hat eine Ausfertigung erhalten.

## § 21 Anlagen

- Hausordnung (siehe Anhang)
  ☐ Bürgschaftserklärung
- Selbstauskunft
  Gehaltsauskunft

☐ Datenschutzinformationen (siehe Anhang)

☐ Sonstiges: Kopie Personalausweis,

## Unterschriften

Unterschriften anonymisiert

Schwalmstadt , 13.02.2026